

경 고 요 구

【01】

제 목 성실 의무 위반 행위

소 관 부 서 ○○센터

구 분 노무관리

관 련 자 ▼▼▼

내 용

1. 업무 개요

○○센터는 고속도로 및 톨게이트에 대한 문의가 있는 고객이나 민원인의 전화에 응답하고 문제 해결을 돕는 업무와 소속 직원들을 관리하기 위한 인사, 교육, 통계, 노무 등의 행정 및 사업업무를 담당하고 있다.

한편, 감사실은 위 관련자가 5년 동안 회사의 사규를 위반하고 ○○센터 상담사와 운영실 스태프들에게 물건을 판매하여 수익을 챙기는 상업행위를 하고 있다는 제보사항을 접수하였으며, 감사 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「취업규정」 제9조(성실의무)에 따르면 직원은 회사의 제 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 하며,

동 규정 제12조(회사 업무외의 종사)에 따르면 직원이 근무시간 중 회사 업무와 관계없는 일을 할 때에는 미리 회사의 승인을 받아야 한다 라고 명시하고 있다.

「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 따르면 직원 또는 직원이 속한 기관이 제반 복무규정 및 관련 법 또는 상급기관의 지시 등에 위반했을 때 구두 또는 서면으로 주의·경고 처분을 할 수 있다 라고 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ○○센터 내 직원 간 물품 판매 행위

위 관련자는 ○○센터 직원들로만 구성된 카카오톡 단체 채팅방에 [그림 1]과 같이 화장품 사진들과 해당 상품의 금액 등을 게시하거나, 사내에서 직원들에게 리플릿이나 샘플들을 나누어 주며 화장품을 주문받았으며,

[그림 1] ○○센터 직원 간 카카오톡 단체 대화방



○○센터 내 일부 직원들은 [그림 2]와 같이 특정 상품에 대한 구매 의사를 표현하는 글들을 확인할 수 있었다. 이처럼 관련자와 ○○센터 직원 일부는 업무 시간 중에 화장품 판매와 구매를 위한 행위들이 발생한 사실을 확인할 수 있었다.

[그림 2] ○○센터 직원 간 카카오톡 단체 대화방



나. ○○센터 직원 간 물품 판매에 따른 영리 행위 여부

관련자는 지인이 화장품 판매 영업사원으로 일하고 있어 시중 가격보다 저렴한 금액으로 구매해서 사용하게 되었고, 일부 직원들에게 샘플을 나누어 주거나 생일이나 특별한 날에 선물을 하곤 하였는데 그것을 계기로 직원들에게 입소문이 나게 되어 점점 주문하는 인원들이 늘어가게 되었으며,

2개월에 한번 정도 본인의 화장품을 구매하러 갈 때 ○○센터 직원들로 구성된 카카오톡 단체 대화방에 주문을 받아 신청자들에게만 대리 판매를 하였으며, 화장품 영업사원에게 구매하는 가격보다 더 높은 가격으로 직원들에게 판매한 적은 없다고 주장하고 있다.

관련자에게 화장품을 구매한 직원들은 시중가보다 저렴하였고, 요즘은 특정 상품에 대한 가격 정보가 활성화되어 조금이라도 영리 목적으로 판매했다고 느꼈다면 구매하지 않았을 것이라고 주장하는 의견들과,

영리의 목적이 없다고 하더라도 ○○센터 직원들이 사용하는 카카오톡 단체 채팅방에 화장품의 주문을 받는 행위는 적절하지 못하며, 해당 게시물 등의 내용으로 불편함을 느꼈다는 직원들의 의견도 있었다.

4. 관계기관 등 의견 및 검토 결과

① 관계기관 의견 위 센터는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 앞으로 소속 직원에 대한 관리 감독 등을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

② 관련자 의견 관련자는 ○○센터 직원들에게 금전적으로 도움이 되는 일이라 생각되어 한 행위들이었으며, 상기 일어난 일련의 사실에 대한 책임은 본인에게 있다는 의견을 제시하였다.

③ 검토 결과

관련자는 ○○센터 직원들의 금전적 도움을 위해 신청자들만을 대상으로 화장품 대리 판매하였다고 하나, 「취업규정」 제12조(회사 업무외의 종사)에 따르면

직원이 근무시간 중 회사 업무와 관계없는 일을 할 때에는 미리 회사의 승인을 받아야 한다 라고 명시하고 있음에도, 회사의 승인 없이 근무시간 중에 화장품 주문·판매 행위를 하였으며, 동 조항 제10조(금지사항) 제3호에 따르면 직무 외 영리를 목적으로 하는 업무는 금지사항에 해당한다고 명시하고 있다.

다만, 관련자로부터 화장품 구매와 관련된 입금증과 대금 지급 이체 내역을 제출받아 확인한 결과 영리를 목적으로 한 이익 발생이 없었던 점 등을 참작하여 조치함이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠실장은 「취업규정」 제9조(성실의무), 제12조(회사 업무외의 종사)를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 따라 “경고” 조치하고,

〇〇센터장은 직장 내에서 회사 업무와 관련 없는 물품구매 권유·판매와 같은 유사한 행위들이 발생하지 않도록 관련 교육과 지도·예방조치하여 추후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속	직위	성 명	담당기간	담당 업무	현 근무처	처분종류
〇〇센터	상담사	㉠㉠㉠	'19. 9. 1. ~ 현재	상담	〇〇센터	경고